

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5098216-96.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELE MENEZES DA CUNHA

SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 25ª VF DO RIO DE JANEIRO

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 8ª VF DO RIO DE JANEIRO

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AÇÃO PROPOSTA EM FACE DA UNIÃO. MATÉRIA QUE NÃO COMPETE ÀS VARAS PREVIDENCIÁRIAS. ART. 8º DA RESOLUÇÃO 55/2024 DO TRF2. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO, 8ª VARA FEDERAL.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO, 8ª Vara Federal do Rio de Janeiro. É como voto. Efetivem-se as comunicações. Nada mais havendo, dê-se baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2025.

5098216-96.2024.4.02.5101

510015324439 .V3

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5098216-96.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELE MENEZES DA CUNHA

SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 25ª VF DO RIO DE JANEIRO

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 8ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da **25ª Vara Federal** (com competência previdenciária) em face do Juízo da **8ª Vara Federal** (com competência cível/residual), ambas da Capital, em relação ao **processo de origem, 5061079-80.2024.4.02.5101/RJ**, em que a postulação é de restituição de contribuições previdenciárias.

O processo de origem foi inicialmente distribuído à 8ª Vara Federal, que declarou sua incompetência com a seguinte fundamentação (evento 3 do processo principal):

[...] Revela notar pelo compulsar da inicial, que embora a parte autora mencione que protocolou junto à Receita Federal o Pedido de Restituição nº 18470.724485/2022-73 ainda não julgado, não pretende com a presente demanda o julgamento do recurso administrativo, mas sim liminarmente "que seja compelida a Ré a restituir a Autora os pagamentos que foram realizados de forma indevida a título de contribuição previdenciária, no prazo máximo de 30 dias" e ao final, que "os pedidos sejam julgados procedentes, condenando a UNIÃO - FAZENDA NACIONAL a restituir a Autora o valor referente às contribuições previdenciárias que foram pagas indevidamente, devidamente atualizado desde a data do recolhimento até a efetiva restituição" (verbis - Evento 1, PETINI1, fls. 6/7), tratando-se de matéria a ser analisada pelas varas com competência previdenciária.

Assim, de acordo com a RESOLUÇÃO Nº TRF2-RSP2016/00021, em seu artigo 25, as Varas Previdenciárias (9ª, 13ª, 18ª, 25ª e 31ª Varas Federais) detêm competência privativa para processar e julgar feitos que envolvam os benefícios previdenciários mantidos no Regime Geral da Previdência Social e causas que envolvam propriedade industrial e intelectual, inclusive marcas e patentes [...].

A 25ª Vara também concluiu pela sua incompetência, com a seguinte fundamentação:

[...] Como se sabe, a competência das varas previdenciárias em razão da matéria encontra-se fixada na Resolução nº 55/2024 da Presidência do TRF/2ª Região, que assim dispõe:

Art. 8º As unidades judiciárias são subdivididas nos 5 (cinco) grupos de competência abaixo descritos:

I ...

II ...

III - previdenciária, que abrange o processamento e julgamento dos processos previdenciários do juízo comum e do juizado especial, observado o disposto nos §§ 2º e 3º;

IV ...

V ...

§1º ...

§2º A matéria previdenciária abrange os benefícios do Regime Geral da Previdência Social - RGPS, os instituídos pelos arts. 7º, II, e 203, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como aqueles previstos na Lei nº 8.742/1993 (LOAS).

§3º A competência prevista no inciso IV exclui a competência para processamento e julgamento dos feitos que envolvam propriedade industrial e intelectual, inclusive marcas e patentes, atribuída às 9ª, 12ª, 13ª, 25ª e 31ª Varas Federais da Capital.

§ 4º ...

Verifica-se da Resolução supra que esta Vara especializada somente detém competência privativa para processar e julgar feitos que envolvam os benefícios previdenciários mantidos no Regime Geral da Previdência Social.

No caso concreto, verifica-se que o pedido: 06. Que os pedidos sejam julgados procedentes, condenando a UNIÃO - FAZENDA NACIONAL a restituir a Autora o valor referente às contribuições previdenciárias que foram pagas indevidamente, devidamente atualizado desde a data do recolhimento até a efetiva restituição, uma vez que as referidas contribuições não foram reconhecidas pelo INSS em virtude da perda da qualidade de segurado, não se enquadra na hipótese constante do §2º do Art. 8º da Resolução nº 55/2024 da Presidência do TRF/2ª Região.

Conclui-se, portanto, que não há qualquer pedido de concessão, restabelecimento, cassação reajuste ou revisão de benefício previdenciário para justificar a distribuição a esta Vara Federal, mas sim a restituição das contribuições previdenciárias que reputa o autor indevidamente recolhidas [...].

É o relatório. Passo a votar.

VOTO

A pretensão no presente processo é obrigar a UNIÃO a "restituir a Autora o valor referente às contribuições previdenciárias que foram pagas indevidamente, devidamente atualizado desde a data do recolhimento até a efetiva restituição".

O processo principal é o de n. 5061079-80.2024.4.02.5101, cuja pretensão é a repetição das contribuições previdenciárias pagas pela parte autora.

As contribuições para a Seguridade Social Brasileira estão previstas no arts. 149 e 195 da Constituição da República, consideradas tanto pela doutrina quanto pelo Supremo Tribunal Federal componentes do Sistema Tributário Nacional (RE 146.733, Relator Ministro Moreira Alves).

A Lei n. 8.212/91 instituiu as contribuições para o custeio da Previdência Social Brasileira, prevendo as hipóteses tributárias especialmente a partir de seu artigo 20.

Pois bem, entre as modalidades de ações tributárias previstas na nossa legislação está a de REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO, disciplinada inicialmente pelo artigo 165 do Código Tributário Nacional (CTN), pela qual o contribuinte pode pleitear a recuperação total ou parcial dos valores pagos de forma indevida ou duplicada ao Fisco, independentemente da modalidade do pagamento.

Posto isso, veja-se o disposto no art. 8º, § 2º da Resolução TRF2-RSP-2024/00055, de 4/7/2024, que disciplina a matéria de competência das varas previdenciárias:

Art. 8º.

...

§ 2º A matéria previdenciária abrange os benefícios do Regime Geral da Previdência Social - RGPS, os instituídos pelos arts. 7º, II, e 203, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como aqueles previstos na Lei nº 8.742/1993 (LOAS).

Nos demais dispositivos da referida resolução, a competência em matéria previdenciária das varas e juzados especiais federais é sempre tratada como a atribuição de "julgar feitos que envolvam os benefícios previdenciários mantidos no Regime Geral da Previdência Social".

Trata-se, portanto, o caso concreto, de ação cuja pretensão é de natureza TRIBUTÁRIA, para a qual a vara especializada em matéria previdenciária não tem competência para julgar.

Além do mais, a Autarquia Previdenciária, o INSS, sequer é parte legítima para a ação de repetição de indébito tributário. Isso porque com a publicação da Lei n. 11.457/2007, a União passou a ser credora do tributo denominado contribuição social.

Tanto que a demanda ora em análise foi proposta em face da UNIÃO.

Por todo o exposto, voto no sentido de **DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO, 8ª Vara Federal do Rio de Janeiro**. É como voto. Efetivem-se as comunicações. Nada mais havendo, dê-se baixa.